

DÉCLARATION D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION

Modèle D5 · Base légale : Code V, Art. 31, 32, 38 et 39

1 · DÉCLARANT

Nom		Prénom	
Date de naissance		Lieu de naissance	
Adresse			
N° d'identité		Téléphone / radio	

2 · VOIE DE RECOURS

- ☐ Appel (jugement du Tribunal de Police ou Correctionnel)
☒ Pourvoi en cassation (arrêt de la Cour d'Appel ou d'Assises)

3 · DÉCISION ATTAQUÉE

Juridiction			
Date du prononcé		Délai de 15 jours expire le	
N° de dossier			

4 · QUALITÉ DU DÉCLARANT

- ☒ Prévenu / condamné ☒ Partie civile
☒ Procureur du Roi

5 · PORTÉE DU RECOURS

- ☒ Culpabilité ☒ Peine
☒ Intérêts civils ☒ Totalité de la décision

6 · MOYENS DU POURVOI

- ☒ Violation de la loi
☒ Nullité de procédure (Code III, Art. 40 à 43)

7 · OBSERVATIONS

--

8 · DÉPÔT AU GREFFE

Reçu par (greffier)		Date et heure	
---------------------	--	---------------	--

À SAVOIR

- Appel : 15 jours du prononcé, par déclaration au greffe ; la Cour d'Appel rejuge l'affaire entièrement (Code V, Art. 31 et 38).
- L'appel suspend l'exécution ; si le prévenu est seul appelant, la Cour ne peut aggraver son sort (Code V, Art. 38).
- Pourvoi : 15 jours du prononcé, pour violation de la loi ou nullité de procédure ; la Cour de Cassation ne rejuge pas les faits (Code V, Art. 32 et 39).

Le déclarant / l'avocat Fait à _____, le ____ / ____ / ____	Le greffier (reçu) Fait à _____, le ____ / ____ / ____
Signature et cachet	Signature et cachet